

§ 1 geltungsbereich

- (1) Diese AGB gelten für alle Verträge über den Markenblick-Check und das optionale Live-Gespräch zwischen Jenny Kluth, handelnd unter interior coffee, Elvirastr. 20, 80636 München (im Folgenden „interior coffee“), und ihren Kunden.
- (2) Das Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, also an Personen und Firmen, die bei der Buchung in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Dazu zählen auch Gründer, die den Markenblick-Check für ein Unternehmen buchen, das sie konkret aufbauen. Verträge mit Verbrauchern werden nicht geschlossen.
- (3) Bei der Buchung bestätigt der Kunde, als Unternehmer zu handeln. Stellt sich heraus, dass der Kunde Verbraucher ist, kann interior coffee vom Vertrag zurücktreten und erstattet bereits gezahlte Beträge vollständig.
- (4) Abweichende Bedingungen des Kunden gelten nur, wenn interior coffee ihnen in Textform zustimmt.

§ 2 vertragsschluss

- (1) Der Vertrag kommt zustande, wenn der Kunde den Markenblick-Check über den Zahlungslink bucht, dabei diesen AGB zustimmt, seine Unternehmereigenschaft bestätigt und die Zahlung erfolgreich abschließt.
- (2) Der Kunde erhält unverzüglich eine Bestätigung und die Rechnung per E-Mail. Diese AGB sind jederzeit unter www.interior-coffee.com/agb-markenblick-check.html abrufbar und dort als PDF speicherbar.

§ 3 leistungsumfang

- (1) interior coffee prüft den öffentlichen Auftritt einer Marke des Kunden an zwei Stellen, die der Kunde im Fragebogen angibt:
 - a) Instagram: Bio, Highlights und die letzten 12 Beiträge eines Accounts, jeweils zum Zeitpunkt der Prüfung
 - b) Website: Startseite und Über-uns-Seite, bei einem Onlineshop zusätzlich eine Produktseite
- (2) Die Prüfung folgt vier Fragen: Wirkung, Bildsprache, Texte und Ton, Wiedererkennung. Logo, Farben und Schrift werden nur darauf geprüft, ob sie einheitlich eingesetzt werden.

- (3) Der Kunde erhält:
- a) einen Bericht als PDF mit Einschätzung, drei konkreten Handlungsschritten, drei Prompts in der Markensprache des Kunden (Text, Bild und Marken-Steckbrief) und einer Anleitung, wie der Marken-Steckbrief in einem KI-Werkzeug hinterlegt wird
 - b) eine Audio-Zusammenfassung des Berichts
- (4) Die Audio-Zusammenfassung wird mit Unterstützung von KI-Werkzeugen erstellt und kann KI-generierte Stimmen enthalten. Länge, Form und Stimmen legt interior coffee fest. interior coffee hört jede Audio-Zusammenfassung vor dem Versand an. Sie fasst den Bericht zusammen und ersetzt ihn nicht. Weicht sie in Einzelheiten vom Bericht ab, gilt der Bericht.
- (5) Nicht enthalten sind insbesondere: Newsletter, Pinterest, TikTok, Anzeigen, Verpackung, Shop-Technik, Auswertung von Zahlen und Statistiken, Redesign von Logo oder Markenauftritt sowie die Umsetzung der Empfehlungen.
- (6) Der Vertrag über den Markenblick-Check ist ein Werkvertrag. Geschuldet sind Bericht und Audio-Zusammenfassung im Umfang nach Absatz 1 bis 4. Die Einschätzungen und Empfehlungen darin sind wertende Beurteilungen. Ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg, etwa mehr Reichweite oder Umsatz, ist nicht geschuldet.
- (7) interior coffee kann bei der Erstellung des Berichts KI-Werkzeuge unterstützend einsetzen. Die Einschätzung selbst erfolgt durch interior coffee. Die Prompts sind für gängige KI-Werkzeuge wie ChatGPT, Gemini oder Claude gedacht, auch in deren kostenlosen Versionen. Da sich diese Werkzeuge laufend ändern, schuldet interior coffee kein bestimmtes Ergebnis eines Werkzeugs. Für Texte und Bilder, die der Kunde mit den Prompts erzeugt, und für deren Verwendung, einschließlich einer etwa nötigen Kennzeichnung, ist der Kunde verantwortlich.

§ 4 mitwirkung des kunden

- (1) Nach der Zahlung füllt der Kunde den Online-Fragebogen aus.
- (2) Der Kunde stellt sicher, dass die zu prüfenden Profile und Seiten öffentlich zugänglich sind. Ist das nicht der Fall, informiert interior coffee den Kunden. Die Lieferfrist nach § 5 Abs. 1 beginnt dann erst, wenn der Zugang möglich ist.
- (3) Reicht der Kunde den Fragebogen nicht innerhalb von 30 Tagen nach der Buchung ein, setzt ihm interior coffee in Textform eine Nachfrist von 14 Tagen und erklärt dabei, dass sie den Vertrag nach ungenutztem Ablauf der Frist kündigt. Läuft die Nachfrist ungenutzt ab, gilt der Vertrag als aufgehoben (§ 643 BGB). interior coffee behält in diesem Fall pauschal 30 Euro zuzüglich Umsatzsteuer, soweit diese anfällt, und erstattet den übrigen Betrag. Weitere Ansprüche aus §§ 642, 645 BGB bestehen daneben nicht. Dem Kunden bleibt der Nachweis vorbehalten, dass interior coffee kein oder ein geringerer Aufwand entstanden ist.

§ 5 lieferung

- (1) interior coffee liefert Bericht und Audio-Zusammenfassung in der Regel innerhalb von 5 Werktagen, spätestens aber innerhalb von 15 Werktagen nach Eingang des vollständig ausgefüllten Fragebogens per E-Mail oder Download-Link. Ein Download-Link ist mindestens 30 Tage abrufbar; der Kunde speichert die Unterlagen in dieser Zeit.

- (2) Werktagen sind Montag bis Freitag mit Ausnahme gesetzlicher Feiertage in Bayern.
- (3) Weist interior coffee vor der Buchung auf eine Abwesenheit hin, etwa auf der Angebotsseite oder im Zahlungslink, beginnen die Fristen nach Absatz 1 erst mit dem Ende der Abwesenheit.
- (4) Ein bestimmter Liefertermin, etwa vor einem Saisongeschäft, ist nur geschuldet, wenn er ausdrücklich in Textform vereinbart ist.
- (5) Der Kunde kann innerhalb von 14 Tagen nach Zugang des Berichts einmalig Rückfragen zum Bericht in Textform stellen. interior coffee beantwortet sie in Textform innerhalb von 3 Werktagen. Eine Rückfrage ist keine Mängelanzeige nach § 5a. Weitergehende Beratung ist über das Live-Gespräch buchbar.

§ 5a abnahme und mängel

- (1) Mit Zugang von Bericht und Audio-Zusammenfassung setzt interior coffee dem Kunden eine Frist von 14 Tagen zur Abnahme. Verweigert der Kunde die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist unter Angabe mindestens eines Mangels in Textform, gilt die Leistung als abgenommen.
- (2) Ein Mangel liegt insbesondere vor, wenn Bestandteile nach § 3 Abs. 3 fehlen, andere als die vereinbarten Profile oder Seiten geprüft wurden oder der Bericht Sachfehler enthält. Fachlich vertretbare Einschätzungen und Empfehlungen sind kein Mangel, auch wenn der Kunde sie anders bewertet. Abweichungen der Audio-Zusammenfassung vom Bericht in Einzelheiten sind kein Mangel, solange der Bericht zutrifft.
- (3) Bei Mängeln bessert interior coffee nach. Schlägt die Nachbesserung zweimal fehl, kann der Kunde nach den gesetzlichen Vorschriften mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Ansprüche auf Schadensersatz bestehen nach Maßgabe von § 10.
- (4) Mängelansprüche verjähren in einem Jahr ab Abnahme. Das gilt nicht für Ansprüche nach § 10 Abs. 1 und bei arglistigem Verschweigen eines Mangels; insoweit gelten die gesetzlichen Fristen.

§ 6 preise und zahlung

- (1) Es gilt der zum Zeitpunkt der Buchung angegebene Preis. Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit diese anfällt.
- (2) Hat der Kunde seinen Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, erfolgt die Abrechnung ohne deutsche Umsatzsteuer im Verfahren der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers. Der Kunde gibt dafür vor der Buchung seine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer an. Hat der Kunde seinen Sitz außerhalb der Europäischen Union, erfolgt die Abrechnung ohne deutsche Umsatzsteuer, sofern der Kunde seine Unternehmereigenschaft nachweist, etwa durch seine Unternehmens-Identifikationsnummer.
- (3) Die Zahlung ist bei der Buchung fällig und erfolgt im Voraus über den Zahlungsdienstleister Stripe.

§ 6a live-gespräch

- (1) Der Kunde kann zusätzlich ein Live-Gespräch von 30 Minuten per Video gegen gesonderte Vergütung buchen. Das Live-Gespräch ist eine Beratung; ein bestimmtes Ergebnis ist nicht geschuldet.
- (2) Den Termin vereinbaren die Parteien nach Lieferung des Berichts. Sagt der Kunde einen vereinbarten Termin später als 24 Stunden vorher ab oder nimmt er ihn nicht wahr, bietet interior coffee einmalig einen Ersatztermin an. Wird auch dieser nicht wahrgenommen, gilt das Live-Gespräch als erbracht.
- (3) Wird der Vertrag über den Markenblick-Check vor der Lieferung beendet, erstattet interior coffee den Preis für ein noch nicht geführtes Live-Gespräch vollständig.

§ 7 stornierung und kündigung

- (1) Ein gesetzliches Widerrufsrecht besteht nicht, da sich das Angebot nur an Unternehmer richtet.
- (2) Der Kunde kann den Vertrag innerhalb von 14 Tagen nach der Buchung kostenfrei stornieren, solange er den Fragebogen noch nicht eingereicht hat. Er erhält dann den vollen Betrag zurück. Die Stornierung erfolgt in Textform, zum Beispiel per E-Mail an hello@interior-coffee.com.
- (3) Im Übrigen richtet sich eine Kündigung durch den Kunden nach § 648 BGB. interior coffee behält dann die vereinbarte Vergütung abzüglich ersparter Aufwendungen und dessen, was sie durch anderweitige Verwendung ihrer Arbeitskraft erwirbt oder böswillig zu erwerben unterlässt. Dieser Betrag wird pauschal wie folgt angesetzt. interior coffee behält
 - a) 30 Euro zuzüglich Umsatzsteuer, soweit diese anfällt, wenn der Fragebogen noch nicht eingereicht ist,
 - b) 50 % des Preises für den Markenblick-Check, wenn der Fragebogen eingereicht ist und seit seinem Eingang höchstens ein Werktag vergangen ist,
 - c) 90 % des Preises für den Markenblick-Check in allen übrigen Fällen bis zur Lieferung.Beiden Parteien bleibt der Nachweis vorbehalten, dass der tatsächlich geschuldete Betrag höher oder niedriger ist.
- (4) Geht kein Fragebogen ein, gilt § 4 Abs. 3.
- (5) Kann interior coffee die Leistung aus wichtigem Grund, etwa wegen Krankheit, nicht fristgerecht erbringen, informiert sie den Kunden unverzüglich. Der Kunde kann dann wählen, ob ein neuer Liefertermin vereinbart wird oder ob er vom Vertrag zurücktritt und den gezahlten Betrag vollständig zurückerhält.

§ 8 nutzungsrechte

- (1) Der Kunde erhält an Bericht, Audio-Zusammenfassung und Prompts ein einfaches, zeitlich und räumlich unbegrenztes Nutzungsrecht für sein eigenes Unternehmen. Das umfasst die Umsetzung der Empfehlungen und die Verwendung der Prompts.

- (2) Eine Weitergabe, Veröffentlichung oder ein Weiterverkauf von Bericht und Audio-Zusammenfassung an Dritte ist nicht gestattet. Mitarbeiter und beauftragte Dienstleister des Kunden dürfen die Unterlagen für den Kunden nutzen.
- (3) Methode, Aufbau und Vorlagen des Markenblick-Checks bleiben bei interior coffee.
- (4) interior coffee darf den Namen des Kunden und Auszüge aus dem Bericht nur mit vorheriger Zustimmung des Kunden als Referenz verwenden. Der Kunde kann die Zustimmung jederzeit in Textform für die Zukunft widerrufen.

§ 9 vertraulichkeit und datenschutz

- (1) interior coffee behandelt alle Angaben aus dem Fragebogen vertraulich. Ausgenommen ist die Weitergabe an Dienstleister nach Absatz 3, soweit sie für die Erstellung von Bericht und Audio-Zusammenfassung erforderlich ist.
- (2) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten gilt die Datenschutzerklärung auf www.interior-coffee.com.
- (3) interior coffee setzt für Fragebogen, Bericht und Audio-Zusammenfassung Dienstleister ein, darunter Anbieter von KI-Werkzeugen. Angaben aus dem Fragebogen werden dabei nur im erforderlichen Umfang und auf Grundlage von Verträgen zur Auftragsverarbeitung verarbeitet. Einzelheiten enthält die Datenschutzerklärung.

§ 10 haftung

- (1) interior coffee haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie im Umfang einer übernommenen Garantie.
- (2) Bei leichter Fahrlässigkeit haftet interior coffee nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf, hier insbesondere die vertragsgemäße Erstellung des Berichts. Im Übrigen ist die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen.
- (3) Die Empfehlungen im Bericht sind Einschätzungen. Ob und wie der Kunde sie umsetzt, entscheidet er selbst und in eigener Verantwortung. Eine Haftung für den wirtschaftlichen Erfolg dieser Entscheidungen besteht nicht; die Haftung nach Absatz 1 und 2 bleibt unberührt.

§ 11 schlussbestimmungen

- (1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
- (2) Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat er keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland, ist Gerichtsstand München.
- (3) Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.